

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5006/2540

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

บริษัท ฟูดมาสเตอร์ส จำกัด

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2475 มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 16

เครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยแม้มีอักษรภาษาไทยคำว่า กู้ก และอักษรภาษาอังกฤษว่า COOK เป็นส่วนประกอบเหมือนกันก็ตาม แต่ของโจทก์ส่วนที่เป็นตัวอักษรส่วนใหญ่คำพยางค์เดียวว่า กู้ก หรือ COOK หรือใช้คำอักษรไทยและอังกฤษดังกล่าวด้วยกัน โดยเขียนอักษรอังกฤษว่า COOK อยู่เหนือคำว่า กู้ก ส่วนเครื่องหมายที่เป็นรูปก็มีเพียงรูปการ์ตูนในลักษณะขวดคล้ายฟอดครีวสวมหมวกฟอดครีวเท่านั้น และมีเครื่องหมายการค้าคำว่า กู้กพรีเมียม หรือ COOKPREMIUM ด้วย แต่เครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้คำสามพยางค์ว่า กู้กห้าดาว หรือ FIVESTARSCOOK และมีรูปชามซอสส้ม หมวกฟอดครีว และดาว 5 ดวง ประกอบร่วมกับตัวอักษรดังกล่าวโดยคำภาษาอังกฤษว่า FIVESTARSCOOK อยู่ใต้คำอักษรไทย ซึ่งแตกต่างจากของโจทก์หลายประการจนสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายแต่อย่างใด

แม้จำเลยมีคำว่า กู้ก และคำว่า COOK เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นคำเดียวกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่คำว่า กู้กเป็นคำสามัญทั่ว ๆ ไป ไม่ทำให้โจทก์เป็นผู้มีสิทธิที่จะใช้คำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำดังกล่าวได้ การที่จำเลยนำคำดังกล่าวไปใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยให้แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์จน

สังเกตเห็นได้ชัดยังถือไม่ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเพื่อลวงสาธารณชน และเครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้กับสินค้าน้ำมันพืช ส่วนของจำเลยใช้กับสินค้าพริกไทยป่น ซอสต่าง ๆ เต้าเจี้ยว และเครื่องกระป๋อง ไม่มีสินค้าน้ำมันพืช จึงไม่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยดังกล่าวเป็นสินค้าของโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า คำว่า กูก หรือ COOK หรือ กูกกับ COOK และเครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยรูปพ่อครัวประดิษฐ์กับคำว่า กูก และ/หรือ COOK ในลักษณะต่าง ๆ ได้มีการใช้มากกว่า 10 ปี แล้ว และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ที่ประกอบด้วยคำว่า กูกห้าดาว FIVE STARS COOK กับรูปช้อน ส้อมรูปหมวกและรูปดาว โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แต่นายทะเบียนยกคำคัดค้าน โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย จำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยไม่สุจริต โดยจำเลยมีเจตนาแอบอิงแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงและความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ หรือลวงขายสินค้าของจำเลยให้เข้าใจว่าเป็นสินค้าของโจทก์ หรือโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในทางใดทางหนึ่ง ขอให้พิพากษาว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 190193 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ถึงขนาดเป็นการลวงสาธารณชน และโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ตามเอกสารท้ายคำฟ้องหมายเลข 3 แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวรวมทั้งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่มีคำว่า กูก และ/หรือ COOK เป็นสาระสำคัญดีกว่าจำเลย ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 190193 หาก

จำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย และห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าทำการเกี่ยวข้อใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าดังกล่าว และเครื่องหมายการค้าของโจทก์รวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งหมด

จำเลยให้การว่า จำเลยได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 4 ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 5 และไม่ขัดต่อมาตรา 16 เป็นเครื่องหมายการค้าไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้จนถึงกับเป็นการลวงสาธารณชนแม้จะเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันก็ตามและคำว่า กูก หรือ COOK เป็นคำสามัญที่มีปรากฏความหมายในพจนานุกรม ทั่ว ๆ ไป บุคคลทั่วไปสามารถใช้คำดังกล่าวได้ โจทก์จะผูกขาดการใช้คำว่า กูก หรือ COOK แต่ผู้เดียวหาได้ไม่อีกทั้งเครื่องหมายการค้าของโจทก์กับของจำเลยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งรูปแบบและการเรียกขาน การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเป็นการใช้สิทธิโดยสุจริต มิได้แสวงหาประโยชน์จากความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และไม่เป็นการลวงสาธารณชนให้เข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าของโจทก์แต่อย่างใด และการตีความตามบทบัญญัติของกฎหมายต้องตีความโดยเคร่งครัดถึงรูปลักษณะของเครื่องหมายการค้าเต็มรูปแบบจะหยิบยกคำว่า กูก หรือ COOK เพียงคำใดคำหนึ่งมาวินิจฉัยหาได้ไม่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัย
ว่า"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้โต้เถียงกันรับฟังได้ว่า โจทก์จดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าคำว่า กูก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เครื่องหมายการค้าที่
ประกอบด้วยรูปการ์ตูนในลักษณะขวดคล้ายฟอคิ้ว และเครื่องหมายการค้าว่ากูก
ฟรีเมียม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามเอกสารหมาย จ.10 และ จ.35 ถึง จ.41
สำหรับสินค้าในจำพวก 42 รายการสินค้าทั้งจำพวก และโจทก์ได้ใช้
เครื่องหมายการค้า ตามเอกสารหมาย จ.10 กับสินค้าจำพวกน้ำมันพืชมาตั้งแต่ พ.ศ.
2520 จนถึงปัจจุบัน ต่อมาวันที่ 1มิถุนายน 2532 จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าที่ประกอบด้วยคำว่ากูกห้าดาว และภาษาอังกฤษคำว่า FIVE
STARS COOK กับรูปดาวห้าดวงอยู่ด้านบนเป็นแนวโค้งเหนือชาม มีช้อนและส้อม
ไขว้กันทับชาม มีหมวกฟอคิ้วอยู่ระหว่างช้อนกับส้อมตามเอกสารหมาย ล.4 ซึ่งตรง
กับเอกสารหมาย จ.1 ใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 42 สำหรับสินค้าพริกไทยป่น พริกชี้หนู
ป่น ซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดำ ซอสซุรส ซอสเปรี้ยว ซอสหอยนางรมซอสพริก ซอสมะเขือเทศ
น้ำส้มสายชูกลั่น น้ำส้มสายชูหมัก น้ำปลา เต้าเจี้ยว ปลากระป๋องและอาหารกระป๋อง
น้ำจิ้มต่าง ๆ เช่น น้ำจิ้มไก่ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า
เครื่องหมายการค้าของจำเลยเหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ได้จด
ทะเบียนไว้จนนับว่าเป็นการลวงสาธารณชนหรือไม่ เห็นว่า เครื่องหมายการค้าของ
โจทก์และของจำเลยแม้มีอักษรภาษาไทยคำว่า กูก และอักษรภาษาอังกฤษว่า
COOK เป็นส่วนประกอบเหมือนกันก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาถึงคำที่ใช้ รูปแบบและ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ทั้งหมดประกอบกันแล้ว ปรากฏว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์
ที่จดทะเบียนไว้ในลักษณะต่าง ๆ หลายลักษณะนั้น ส่วนที่เป็นตัวอักษรส่วนใหญ่ใช้
คำพยางค์เดียวว่า กูกหรือ COOK หรือใช้คำอักษรไทยและอังกฤษดังกล่าวด้วยกัน
โดยเขียนอักษรอังกฤษว่า COOK อยู่เหนือคำว่า กูก ส่วนเครื่องหมายที่เป็นรูปก็มี
เพียงรูปการ์ตูนในลักษณะขวดคล้ายฟอคิ้วสวมหมวกฟอคิ้วเท่านั้น และมี

เครื่องหมายการค้าคำว่า กูกพรีเมียม หรือ COOK PREMIUM ด้วย แต่
เครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้คำสามพยางค์ว่า กูกห้าดาวหรือ FIVE STARS
COOK และมีรูปชาม ช้อน ส้อม หมวกพ่อครัว และดาว 5 ดวงประกอบรวมกับตัว
อักษรดังกล่าวโดยคำภาษาอังกฤษว่า FIVE STARS COOK อยู่ใต้คำอักษรไทย ซึ่ง
แตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์หลายประการจนสามารถสังเกตเห็นได้
ชัดเจนว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายแต่อย่างใด
ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า โจทก์เป็นบุคคลแรกและบุคคลเดียวที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า
กูก และหรือ COOK มาเป็นเวลานานมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายของ
สาธารณชน การที่จำเลยนำคำว่า กูก และหรือ COOK ซึ่งเป็นสาระสำคัญของ
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของ
จำเลยเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์จากชื่อเสียงเกียรติคุณและ
ความแพร่หลายในเครื่องหมายการค้าของโจทก์นั้น เห็นว่า แม้เครื่องหมายการค้า
ของจำเลยมีคำว่า กูกและคำว่า COOK เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ซึ่งคำ
ดังกล่าวเป็นคำเดียวกับคำที่เป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม
แต่คำว่า กูก ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง พ่อครัวทำกับข้าวฝรั่ง
และคำดังกล่าวก็เป็นคำที่เลียนเสียงมาจากคำภาษาอังกฤษว่า COOK ซึ่งเป็นคำ
สามัญที่มีคำแปลตามพจนานุกรม คำดังกล่าวจึงเป็นคำสามัญทั่ว ๆ ไป ไม่ทำให้โจทก์
เป็นผู้มีสิทธิที่จะใช้คำดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและหวงกันไม่ให้ผู้อื่นใช้คำดังกล่าวได้
การที่จำเลยนำคำดังกล่าวไปใช้ประกอบเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า
ของจำเลยโดยประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าของจำเลยให้แตกต่างจาก
เครื่องหมายการค้าของโจทก์จนสังเกตเห็นได้ชัดดังกล่าวแล้วเช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่า
เป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเพื่อลวงสาธารณชนนอกจากนี้ยังได้ความว่า
เครื่องหมายการค้าของโจทก์ใช้กับสินค้าน้ำมันพืชเพียงอย่างเดียวส่วน
เครื่องหมายการค้าของจำเลยใช้กับสินค้าพริกไทยป่น ซอสต่าง ๆ เต้าเจี้ยวและ

เครื่องกระป๋อง ไม่มีสินค้าน้ำมันพืช ดังนั้นจึงไม่ทำให้สาธารณชนเข้าใจผิดว่าสินค้าของจำเลยดังกล่าวเป็นสินค้าของโจทก์ สรุปแล้วพยานหลักฐานของจำเลยฟังได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และไม่เป็นการลวงสาธารณชน ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล สระฐาน-จเร อำนวยวัฒนา-ธรรมบุญ โชคชัยพิทักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>